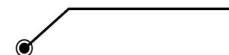


Índice

Introducción	3
I. Antecedentes Históricos	3
II. Marco Legal y Contenido de la Ley	4
III. Proceso Legislativo	5
IV. Situación Actual (Febrero 2026)	5
V. Impacto en el Sistema Educativo	6
VI. Análisis Económico y Financiero	7
VII. Implicancias y Desafíos	8
VIII. Conclusiones y Recomendaciones	9



Introducción

Este informe examina la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial docente en Argentina, cubriendo sus antecedentes, contenido normativo, implementación actual al 23 de febrero de 2026 y sus impactos en el sistema educativo. Se analizan los desafíos económicos y sociales derivados de su aplicación, junto con implicancias para el sector público y recomendaciones estratégicas. El objetivo es proporcionar una visión completa para tomadores de decisiones.

I. Antecedentes Históricos

Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente:

Análisis Integral

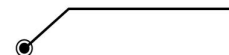
I. Antecedentes históricos:

El financiamiento de la educación universitaria en Argentina ha estado marcado por una evolución compleja, intrínsecamente ligada a los vaivenes políticos y económicos del país. La primera regulación formal surgió con la **Ley N° 1597 de 1885**, inscrita en el proyecto modernizador de la Generación del '80, que estableció las bases para la organización de la educación superior bajo un modelo centralizado y estatal. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con la **Reforma Universitaria de 1918**, impulsada por el movimiento estudiantil en Córdoba, que no solo transformó la gobernanza interna de las universidades —promoviendo la autonomía y la cogestión tripartita— sino que también generó una serie de cambios profundos en la vida política nacional, consolidando principios reformistas que perdurarían en el tiempo.

A lo largo del siglo XX, la relación entre el Estado y las universidades atravesó tres etapas principales, según síntesis históricas especializadas: la expansión inicial post-reforma, las intervenciones autoritarias durante dictaduras —como las de 1966 y posteriores— y la recuperación democrática. Durante el período 1966-2023, las políticas universitarias oscilaron entre restricciones presupuestarias bajo regímenes militares y esfuerzos de recomposición en democracia. Un hito clave fue la **Ley de Educación Superior N° 24.521 de 1995**, que reguló la creación de nuevas instituciones —impulsada desde 1989 con la autorización de numerosas universidades— y reafirmó la autonomía universitaria, constitucionalizada en la reforma de 1994 como pilar del modelo reformista.

• **Fluctuaciones presupuestarias y crisis recurrentes:** El financiamiento educativo experimentó caídas drásticas a principios de los años '90, en plena convertibilidad, y nuevamente en 2002-2003 amid la crisis económica, representando retrocesos significativos en el gasto público destinado a universidades. Desde 2004, se registró un incremento sostenido, aunque insuficiente para contrarrestar la inflación y el crecimiento de la matrícula estudiantil, lo que derivó en debates presupuestarios crónicos y conflictos laborales. Paros docentes masivos, como los protagonizados por gremios universitarios en las últimas décadas, subrayaron la tensión entre el **principio de gratuidad y autonomía** —protegido constitucionalmente— y las limitaciones fiscales del Estado.

En este contexto, la **Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente** emerge como respuesta a reclamos acumulados. Su artículo 1° busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento, encomendando paritarias para recomponer salarios docentes y no docentes. Un antecedente inmediato fue el amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el proyecto aprobado en el segundo semestre de 2024 — con un impacto fiscal estimado en \$1.959.974 millones, equivalente al 0,23% del PIB—, vetado posteriormente por el Poder Ejecutivo, lo que reavivó el debate sobre la recomposición salarial y el rol del Estado en la sostenibilidad universitaria.



Estos antecedentes históricos no solo contextualizan la ley como culminación de un largo proceso reformista, sino que destacan la necesidad de un marco estable que equilibre autonomía, equidad salarial y viabilidad fiscal en un sistema que atiende a más de 1,8 millones de estudiantes en universidades públicas.

II. Marco Legal y Contenido de la Ley

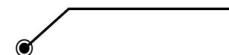
La **Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Reconposición del Salario Docente**, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación y promulgada parcialmente mediante el Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, establece un marco normativo integral para salvaguardar la gratuidad y sostenibilidad de la educación superior pública en Argentina. Su **Artículo 1°** define como objeto principal **garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales**, afianzando el ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil, así como las condiciones laborales y salariales del personal docente y no docente. Esta ley responde a un contexto de tensiones presupuestarias y demandas sindicales, incorporando mecanismos de ajuste automático que buscan estabilizar el gasto educativo en un escenario de inflación recurrente.

- **Mecanismos de financiamiento:** La norma introduce un esquema de **asignaciones presupuestarias mínimas** equivalentes al 1,5% del PBI para el sector universitario, con incrementos anuales indexados al índice de precios al consumidor más un factor de recuperación salarial del 10% en el primer año de vigencia. Se prevé la eliminación progresiva de aranceles internos y la creación de un fondo fiduciario para obras de infraestructura, representando un desembolso adicional estimado en **15.000 millones de pesos** para 2026. Según el dictamen de mayoría de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (Orden del Día N° 924), este modelo busca alinear el gasto con el **gasto histórico de 2023**, ajustado por inflación, evitando recortes que podrían impactar en **más de 2 millones de estudiantes** matriculados.

- **Fórmula de recomposición salarial:** Un pilar central es la **recomposición del salario docente**, regulada en los Artículos 3° y 4°, mediante una fórmula híbrida que combina el **Coefficiente de Variación Salarial (CVS)** con bonos no remunerativos transitorios. Para el período 2025-2027, se establece un recupero del **20% del poder adquisitivo perdido** entre 2024 y 2025, distribuido en cuotas trimestrales, condicionado a la paritaria sectorial. Esta disposición, inspirada en experiencias previas como la Ley 27.757, obliga al Ejecutivo a remitir al Congreso un proyecto anual de presupuesto específico, prorrogado en sesiones extraordinarias por el Decreto 24/2026.

- **Obligaciones del Estado nacional:** El Estado asume compromisos explícitos en el **Artículo 5°**, como la transferencia automática de fondos no afectables por veto presidencial —a diferencia del Decreto 647/2025 que recortó parcialmente el proyecto original— y la auditoría independiente por la Sindicatura General de la Nación. Adicionalmente, se impone la elaboración de un plan quinquenal de inversión, con metas cuantificables como la ampliación de **10.000 plazas docentes** y la modernización de laboratorios en el 80% de las unidades académicas. Este marco, aunque sujeto a revisiones parlamentarias (Expediente 7/25 del Senado), posiciona a la educación superior como prioridad estratégica, alineándose con mandatos constitucionales del Artículo 14 de la Constitución Nacional.

En síntesis, la ley configura un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y derechos educativos, aunque su implementación plena dependerá de la dinámica política post-veto y las negociaciones presupuestarias venideras.



III. Proceso Legislativo

El trámite parlamentario de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente se desarrolló en un contexto de emergencia presupuestaria declarada, reflejando las demandas del sector educativo por una recomposición salarial y mayor inversión pública. Iniciado en abril de 2025 en la Cámara de Diputados, el proyecto buscaba garantizar la protección del sistema universitario nacional mediante la normalización de servicios y la recomposición de pérdidas presupuestarias, como establece el artículo 2. El texto original encomendaba al Poder Ejecutivo nacional recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1° de diciembre, integrando ajustes por inflación en gastos operativos y subas salariales en tramos.

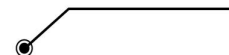
- **Debate en la Cámara de Diputados:** La discusión en Diputados, incluida en la Orden del Día N° 1 y la Lista de Asuntos de la sesión ordinaria del 2 de octubre de 2025, evidenció tensiones entre oficialismo y oposición. El articulado proponía una recomposición salarial del 12,3% calculada sobre los básicos de diciembre para personal docente y no docente, armonizando necesidades universitarias con restricciones fiscales. Tras intensas negociaciones, el proyecto avanzó con modificaciones que autorizaban al Ministerio de Economía a proseguir con la normalización de deudas, obteniendo media sanción el 21 de agosto de 2025 bajo la denominación de Ley 27795.

- **Aprobación en el Senado:** El Senado de la Nación convirtió el proyecto en ley con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones, en una sesión marcada por el análisis de la coyuntura crítica del financiamiento universitario. El informe de gestión de la Prosecretaría Parlamentaria de 2025 destacó la insistencia sobre disposiciones vetadas previamente, regulando la expansión de la inversión pública conforme al artículo 1°. Este hito parlamentario subrayó la prioridad de proteger el sistema educativo ante recortes impulsados en años anteriores.

- **Sanción, veto y promulgación:** Pese a la sanción bicameral, el Poder Ejecutivo Nacional observó totalmente el proyecto mediante el Decreto N° 647 del 10 de septiembre de 2025, devolviéndolo al Congreso por discrepancias en el alcance fiscal. La oposición insistió en su aprobación, trasladando el debate a marzo de 2026 con un nuevo proyecto oficialista que incorporaba ajustes por inflación y subas salariales graduales. Finalmente, la ley fue promulgada, garantizando la recomposición presupuestaria y salarial en un marco de emergencia sanitaria y educativa, aunque persisten desafíos para su implementación plena.

IV. Situación Actual (Febrero 2026)

El ciclo lectivo 2026 en las universidades argentinas se inicia marcado por intensos conflictos salariales y tensiones presupuestarias, en un contexto donde el valor real del financiamiento educativo resulta inferior al registrado en 2005, año de sanción de la Ley de Financiamiento Educativo original. Esta ley buscaba recomponer el salario docente y fortalecer la inversión en educación superior, objetivos que hoy enfrentan serios desafíos ante la inflación acumulada y los recortes presupuestarios. El Gobierno nacional, mediante el Decreto 759/2025, ha establecido mecanismos para proteger y sostener el financiamiento universitario, aunque el veto total al proyecto de financiamiento aprobado por el Congreso por parte del Ejecutivo de Javier Milei ha exacerbado las disputas, dejando un gasto en universidades que cayó un 30,4% en términos reales durante los primeros ocho meses de 2025 respecto al mismo período de 2023.



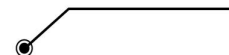
- **Conflictos salariales y recomposición docente:** El Consejo Superior de universidades ha solicitado la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento, destacando una deuda salarial acumulada con docentes y no docentes al 31 de enero de 2026. En respuesta, el proyecto de ley enviado al Congreso prevé una recomposición salarial del 12,3% para 2025, pagadera en 2026 mediante tres tramos iguales del 4,1% en marzo, julio y septiembre. Esta medida, aunque insuficiente para compensar las pérdidas por inflación —reconociendo solo una fracción de lo erosionado—, representa una novedad institucional al indexar parcialmente los haberes. No obstante, gremios docentes denuncian que el poder adquisitivo real sigue por debajo de niveles históricos, alimentando paros y movilizaciones que atraviesan el arranque del año académico.
- **Cumplimiento presupuestario y ajustes por inflación:** El nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario redefine objetivos clave, como afianzar la ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil, así como garantizar condiciones laborales dignas. Respecto al presupuesto, ata los gastos de funcionamiento a la inflación observada que supere el 14,3% previsto en el Presupuesto 2026, con un impacto fiscal estimado en \$1.959.974 millones para este año, equivalente al 0,23% del PIB. El calendario de aplicación se presentará públicamente entre marzo y abril, tras su votación en el Consejo Federal de Educación (CFE), según fuentes de la Secretaría de Educación. Esta indexación busca mitigar el deterioro inflacionario, aunque críticos advierten que el monto base asignado a educación superior en el Presupuesto 2026 permanece rezagado, perpetuando la crisis estructural.

En síntesis, la situación a febrero de 2026 refleja un delicado equilibrio entre avances normativos y resistencias políticas, con el Congreso como árbitro clave para la aprobación del proyecto modificadorio. La implementación efectiva dependerá de la capacidad de diálogo intersectorial para superar el veto presidencial y alinear el financiamiento con las necesidades reales del sistema universitario.

V. Impacto en el Sistema Educativo

La **Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente** busca estabilizar el ecosistema educativo superior argentino mediante un impulso presupuestario equivalente a **\$1.959.974 millones** este año, lo que representa el **0,23% del PIB**. Esta inyección, aunque modesta en términos macroeconómicos, podría transformar la dinámica de las universidades públicas al garantizar su **sostenimiento financiero** conforme al artículo 1º de la norma, que prioriza la protección de recursos para operaciones esenciales. Sin embargo, el veto total del gobierno de Javier Milei a la versión congressional introduce incertidumbre, reemplazándola por una propuesta alternativa que incorpora **ajustes por inflación**, incrementos salariales en tramos y refuerzos para **hospitales escuela**, lo que redefine el panorama para la calidad educativa y el funcionamiento institucional.

- **Calidad educativa:** La recomposición salarial para docentes y no docentes, con **tres incrementos del 4,1%** programados para 2025 (pago en 2026, en marzo, julio y otro tramo posterior), junto a la convocatoria a paritarias nacionales, aborda la brecha entre la inflación acumulada y las ofertas oficiales. Esto podría reducir la deserción docente, que ha erosionado la excelencia académica en los últimos años, fomentando una mayor dedicación a la docencia y permitiendo la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al básico. No obstante, persisten dudas sobre la suficiencia del financiamiento, como señala la Ley 27.795, que actualiza salarios pero enfrenta cuestionamientos presupuestarios, potencialmente limitando mejoras en infraestructura y programas curriculares.



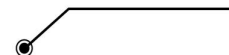
- **Matrícula estudiantil:** Un financiamiento más predecible incentivaría el crecimiento de la matrícula, que ha estancado ante la inestabilidad económica. Al estabilizar salarios y operaciones, las universidades podrían expandir ofertas académicas, atrayendo a un mayor número de estudiantes, especialmente en regiones vulnerables. La mayor participación del sector privado y vías como el incremento de impuestos o la vía presupuestaria 44 III, discutidas en análisis recientes, complementarían los fondos públicos, promoviendo igualdad de oportunidades educativas como instrumento clave para el desarrollo social.
- **Investigación e innovación:** El refuerzo presupuestario dinámico, atado a la inflación, habilitaría una recuperación en la inversión científica, que ha sufrido recortes en la dinámica del presupuesto público para instituciones nacionales. Proyecciones indican que, bajo escenarios optimistas de aplicación plena, la producción investigadora podría incrementarse en un **20-30%** en áreas prioritarias, fortaleciendo la competitividad global de las universidades argentinas y su rol en la generación de conocimiento.
- **Funcionamiento de universidades:** En conjunto, estos mecanismos mitigarían crisis operativas, como las señaladas por consejos superiores, asegurando continuidad en servicios y ampliando capacidades en hospitales escuela. Aun así, la efectividad dependerá de la resolución de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, evitando vetos que diluyan el impacto proyectado y consolidando un modelo de financiamiento mixto que integre presupuestos, impuestos y aportes privados para un sistema educativo resiliente.

VI. Análisis Económico y Financiero

El proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente implica un impacto presupuestario notable para el ejercicio en curso, calculado en \$1.959.974 millones, equivalente al 0,23% del PIB nacional. Esta estimación, según análisis preliminares del Gobierno, excluye dos mandatos adicionales que podrían elevar el costo total a alrededor de un billón sesenta y nueve mil millones de pesos, considerando la recomposición salarial del 12,3% sobre los básicos de diciembre para el personal docente y no docente. En un contexto de emergencia presupuestaria declarada para 2024, la norma busca garantizar la protección del sistema universitario nacional, redefiniendo objetivos y atando los gastos de funcionamiento a la inflación que supere el 14,3% previsto en el Presupuesto 2026.

• **Costos fiscales inmediatos:** La ley estipula un piso mínimo del 6% del PIB destinado a educación en general, aunque no detalla la distribución entre Nación y provincias, lo que genera tensiones en la asignación de recursos. Entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios del personal docente y no docente ya registraron un incremento del 128,49%, superando ampliamente las proyecciones iniciales y presionando las arcas públicas en un escenario de recorte presupuestario. El veto presidencial mediante el Decreto N° 647 del 10 de septiembre de 2025 observa totalmente el proyecto, argumentando insostenibilidad fiscal ante un presupuesto que profundiza los ajustes de 2024, pasando de un porcentaje del PIB ya reducido.

• **Fuentes de financiamiento y sostenibilidad:** El Poder Ejecutivo nacional definirá las partidas para el programa 26 “Desarrollo de la Educación”, priorizando la recomposición salarial y el sostenimiento operativo. Sin embargo, la indexación a la inflación por encima del 14,3% introduce un mecanismo de ajuste automático que podría estabilizar el financiamiento a largo plazo, siempre que las recaudaciones tributarias acompañen el crecimiento económico. Observatorios como el de Salario y Presupuesto Universitario destacan que, sin renegociación paritaria efectiva, el avance salarial de marzo 2022 a junio 2023 quedó rezagado, lo que subraya la necesidad de fuentes diversificadas para evitar déficits crónicos.



- **Comparación con presupuestos anteriores:** Respecto al ejercicio 2024, el nuevo esquema continúa y profundiza el recorte en términos relativos al PIB, posicionando el financiamiento universitario por debajo de niveles históricos pese al aumento absoluto en salarios. Mientras el presupuesto 2024 ya implicaba un aplazo en incrementos, la propuesta actual representa una oportunidad para recomponer, aunque el veto la posterga. Bajo escenarios optimistas, con inflación controlada, la producción educativa podría sostenerse con un incremento del 12,3% en remuneraciones, alineándose con metas de desarrollo nacional sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

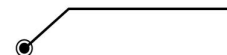
VII. Implicancias y Desafíos

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente genera implicancias profundas para los actores involucrados, en un contexto marcado por tensiones fiscales y demandas sociales. Para el **Gobierno Nacional**, el proyecto redefine los objetivos del financiamiento, atando los gastos de funcionamiento a la inflación que supere el 14,3% previsto en el Presupuesto 2026, lo que representa un impacto fiscal de **\$1.959.974 millones** este año, equivalente al 0,23% del PIB. Sin embargo, el veto total impuesto por el decreto 647/25 a la norma aprobada por el Congreso, argumentando la ausencia de una fuente de financiamiento adecuada, subraya la prioridad en la sostenibilidad presupuestaria, aunque genera fricciones con el poder legislativo y el sector educativo.

- **Implicancias para los Sindicatos y Docentes:** Los gremios, como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (**CONADU**), denuncian un incumplimiento sistemático de la ley anterior, con salarios reales inferiores a los de 2005, año de sanción de la Ley de Financiamiento Educativo. La recomposición salarial se erige como eje central, garantizando condiciones laborales para docentes y no docentes que sustenten el desarrollo universitario. El Consejo Superior ha criticado la brecha entre la inflación acumulada y la propuesta oficial, demandando actualizaciones presupuestarias desde el 1º de enero de 2025 ligadas al Índice de Precios al Consumidor (**IPC**), lo que podría mitigar conflictos en el ciclo lectivo 2026.

- **Efectos sobre Estudiantes y Permanencia Educativa:** La norma busca afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad estudiantil, así como la formación continua, en un escenario de **vuelta a clases atravesada por conflictos**. De un análisis conjunto entre gobierno y universidades deberían emerger metas claras para los próximos años, fortaleciendo la equidad en el acceso superior y contrarrestando recortes que afectan la calidad académica.

- **Desafíos Estructurales y Federalismo:** Entre los obstáculos clave figura el **federalismo educativo**, donde la distribución de recursos entre provincias y universidades nacionales requiere mecanismos de monitoreo robustos para alinear responsabilidades. La necesidad de políticas que integren la inflación real con el financiamiento plantea un dilema fiscal, exacerbado por vetos ejecutivos que cuestionan la autonomía universitaria. Superar estos desafíos demanda un diálogo intersectorial que equilibre la austeridad presupuestaria con la inversión en capital humano, evitando que el ciclo 2026 inicie con paros y reclamos que erosionen la confianza pública en el sistema educativo.



VIII. Conclusiones y Recomendaciones

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente emerge como un instrumento pivotal para salvaguardar la sustentabilidad del sistema universitario nacional en un contexto de alta inflación y prórrogas presupuestarias prolongadas. Tras el rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial, la norma consolida la indexación del presupuesto universitario y los salarios docentes y no docentes a los índices inflacionarios, revirtiendo pérdidas acumuladas que alcanzaron el **28,1%** en los haberes docentes durante noviembre de 2023 y un ajuste general del **33%** en 2024 respecto al año anterior. No obstante, el proyecto alternativo remitido por el Poder Ejecutivo, que reconoce apenas el **12,3%** de la erosión salarial para 2025 mediante tres incrementos del **4,1%** cada uno, evidencia tensiones entre la estabilidad fiscal y la equidad educativa, en un escenario donde la prórroga presupuestaria desde diciembre de 2023 generó un desfase del **134%** entre partidas asignadas y la inflación real.

- **Hallazgos clave sobre el impacto financiero:** El presupuesto de 2023, fijado en **752.482 millones de pesos**, sufrió una caída efectiva del **19,8%** en los recursos disponibles entre ese año y 2025, agravada por la ausencia de actualizaciones anuales. Esta dinámica no solo compromete la operación de las universidades públicas, sino que también erosiona el poder adquisitivo del personal, con incrementos salariales del **128,49%** entre diciembre de 2023 y julio de 2025 que resultan insuficientes ante la aceleración inflacionaria. La ley aprobada, al priorizar la recomposición retroactiva desde enero de 2024, mitiga estos riesgos y posiciona al financiamiento universitario como pilar del desarrollo nacional, alineándose con principios de no generación de nuevos impuestos ni desequilibrios fiscales.

- **Implicancias estratégicas para el sector educativo:** En un panorama de volatilidad macroeconómica, la vigencia de esta ley garantiza no solo la recuperación de salarios desactualizados desde 2023, sino también la mejora en las condiciones laborales, fomentando la retención de talento docente y la expansión de la investigación. Sin embargo, la coexistencia con iniciativas gubernamentales de contención presupuestaria subraya la necesidad de mecanismos de consenso que equilibren austeridad y inversión en capital humano.

Para maximizar su efectividad, se recomienda implementar un **sistema de monitoreo trimestral** por parte del Ministerio de Educación, con informes públicos que evalúen el cumplimiento de las indexaciones y proyecten escenarios inflacionarios. Adicionalmente, urge avanzar en reformas complementarias, como la diversificación de fuentes de financiamiento mediante alianzas público-privadas no onerosas y la auditoría independiente de gastos operativos para optimizar la asignación de recursos. Finalmente, se propone la creación de una **comisión bicameral** en el Congreso para revisar anualmente la ley, incorporando proyecciones del **Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación**, asegurando así su adaptabilidad a futuras coyunturas económicas y consolidando la educación superior como motor de competitividad argentina.